合浦香江建材批发中心“7·30”火灾事故调查报告

2022年7月30日17时47分，合浦香江建材批发中心发生一起火灾事故，事故未造成人员伤亡，过火面积4950平方米，直接经济损失约984.5万元。

为查清事故原因，吸取事故教训，追究事故责任，依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2022年7月30日，合浦县人民政府批准成立了由县委常委、副县长周水祥和副县长、县公安局局长苏泽雄任组长；县政府办副主任、县机关事务管理局局长廖文杰，县应急管理局局长廖作海，县消防救援大队大队长李永海，县消防救援大队政治教导员陈谋全，县公安局副局长蒋道新，廉州镇镇长刘良茂任副组长；县工信局、县司法局、县应急管理局、县公安局、县自然资源局、县民政局、县住建局、县市场监督管理局、县林业局、县气象局、县消防救援大队、县供电局、合浦廉泉水务有限公司和廉州镇政府等部门单位有关人员为成员的合浦香江建材批发中心“7·30”火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组下设技术组管理组、综合组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、查阅资料、调查取证及分析认定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提

出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故有关情况

（一）事故有关企业基本概况

1.合浦香江建材批发中心（以下简称香江建材中心），地址：廉州镇廉州大道廉东区C23D-II-2号，占地面积13050平方米。统一社会信用代码：91450521090725522 7，成立日期：2010年10月26日，营业期限为长期，法定代表人：林东，注册资本：人民币100万元，类型为个人独资企业，所属行业：批发业，经营范围：建筑装饰材料、五金交电、家用电器批发零售；农副产品及农用机械购销；商品信息服务；珠宝加工销售；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。香江建材中心现有劳动人员9人。

2.合浦县浦东房地产有限责任公司（以下简称浦东公司），地址：合浦县廉州镇定海中路2号，统一社会信用代码：91450521751207707F，成立日期：2003年6月6日，法定代表人：林东，注册资本：人民币1005万元，营业期限为长期，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），所属行业：房地产业，经营范围：房地产信息咨询服务，房屋租赁，建筑材料（危险化学品及木材除外）、装饰材料（危险化学品及木材除外）、金属材料（不含稀有金属）、机电产品、家用电器、珍珠首饰系列产品、旅游工艺品、海产品的销售，电影放映（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。香江建材中心和浦东公司法定代表人、实

际控制人均为林东，2010年，浦东公司与香江建材中心签订《租赁合同》，合同约定浦东公司将《国有土地使用证》{（合）国用〔2007〕第1622号}商住用地共13050平方米给香江建材中心免费使用，使用期限为20年，即从2010年10月15日至2030年10月14日止。香江建材中心对外所有手续均以浦东公司名义办理。

3.合浦县庞英德木材店(以下简称庞英德木材店),营业执照地址:广西合浦香江建材批发中心B座36-41号,由六个单独的铺面组成，每个铺面独立经营，统一社会信用代码:92450521MA5M6E509B,成立日期:2012年6月15日,法定代表人:庞英德,营业状态:存续,类型:个体工商户,所属行业:木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,经营范围:原木、锯材、木制半成品(按有效许可证经营),加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)庞英德木材店法定代表人为庞英德，2012年成立初期经营地址是香江建材批发中心B36号商铺,《营业执照》注册地址是香江建材批发中心B36号-B41号商铺,其中,当时的B36号商铺使用者是庞英德,其余的B37-B41号商铺使用者是庞英德的朋友。经营都是木材加工、销售,每个商铺独自经营,但是和庞英德共同使用一本《营业执照》。2015年底,庞英德商铺从B36调整至B42号，同时使用者庞贵从B28号调整至B36和B39号,但庞英德的《营业执照》地址一直未进行变更。为了减少办证手续等原因，B36号、B39商铺使用者庞贵没有办理《营业执照》,庞英德口头同意庞贵使用其《营业执照》,但都是独自经营,相互之间无经济往来,B36号商铺除庞贵经营外,聘请陈德文1名

员工，陈德文按加工木材件数计算工资。

（二）香江建材中心的建筑布局情况

香江建材中心内原有A1座、A2座、A3座、B座、C座、D座，其中A1座为三层半固定建筑，钢筋结构，共15栋，每栋底层面积128平方米；A2座为一层建筑物，共15间铺，每间铺面积128平方米；B座、C座、D座为一层临时建筑，其中B座16间铺，C座15间铺，D座22间铺，每间铺面积128平方米；值班室、物业仓库各1间房；北门有1间仓库，单层，面积256平方米；A3座和C座所有权不属于香江建材中心（香江建材中心已将A3座、C座土地转让），香江建材中心全部铺面、仓库共69间，其中40间铺出租给销售瓷砖、瓷砖加工的租户，17间铺或仓库出租给销售木材、木材加工类型的租户、5间铺出租给销售家具的租户、4间铺出租给销售门、窗的租户、2间铺出租给销售五金的租户、1间铺暂未经营。商铺分布及铺面使用情况如下图所示（以下建筑物的名称以该图纸所示为参照）

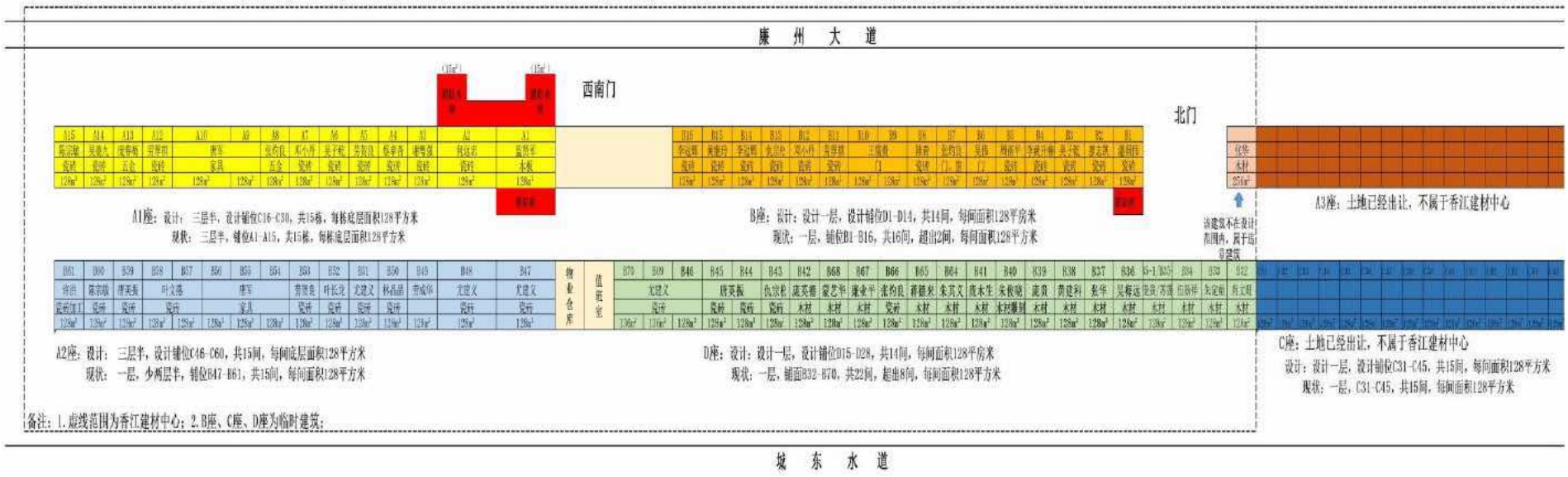

廉 州 大 道
西南门
北门
A1座：设计：三层半，设计铺位C16-C30，共15栋，每栋底层面积128平方米
现状：三层半，铺位A1-A15，共15栋，每栋底层面积128平方米
B座：设计：设计一层，设计铺位D1-D14，共14间，每间面积128平方米
现状：一层，铺位B1-B16，共16间，超出2间，每间面积128平方米
A3座：土地已经出让，不属于香江建材中心
该建筑不在设计范围内，属于后导建筑
A2座：设计：三层半，设计铺位C46-C60，共15间，每间底层面积128平方米
现状：一层，少两层半，铺位B47-B61，共15间，每间面积128平方米
物业仓库
值班室
D座：设计：设计一层，设计铺位D15-D28，共14间，每间面积128平方米
现状：一层，铺面B32-B70，共22间，起出8间，每间面积128平方米
C座：土地已经出让，不属于香江建材中心
设计：设计一层，设计铺位C31-C45，共15间，每间面积128平方米
现状：一层，C31-C45，共15间，每间面积128平方米
备注：1.虚线范围为香江建材中心；2.B座、C座、D座为临时建筑；
城 东 水 道

图1

（三）香江建材中心行政审批情况

经查，香江建材中心执有合法土地使用证，在可使用土地范围内申请报建，具体情况如下:

1.A1 座: A1 座取得原合浦县住建局颁发的《建设工程规划许可证》{(2006)城规管建甲字第 029 号}和《建筑工程施工许可证》，设计拟建三层半，共 15 栋，每栋底层面积 128 平方米。

A1 座现状: 建筑物三层半，铺位 A1-A15，共 15 栋，每栋底层面积 128 平方米。A1 座通过原合浦县消防大队消防设施设计审查、但消防验收不合格，未按照要求开展建设项目的竣工验收，未取得房产证等有关证件，但一直使用至今。

2.A2 座: A2 座取得原合浦县住建局颁发的《建设工程规划许可证》{(2006)城规管建甲字第 030 号}和《建筑工程施工许可证》，设计拟建三层半，共 15 栋，每栋底层面积 128 平方米。

A2 座现状: 建筑物一层，建设少两层半，铺位 B47-B61，共 15 间，每间面积 128 平方米。未按照设计规划建设，未按照要求开展消防设施设计、验收，未按照要求开展建设项目的竣工验收，未取得房产证等有关证件，但一直使用至今。

3.A3 座: 土地已经出让，不属于香江建材中心。

4.B 座: B 座 2008 年 11 月 12 日取得原合浦县住建部门发放《合浦县城建设临时准建证》(合建临字[0015]号)，设计拟建一层，铺位 14 间，每间面积 128 平方米。

B 座现状: 建筑物一层，铺位 B1-B16，共 16 间，超出 2 间，每间面积 128 平方米，未按照设计规划建设，临时建筑使用年限超过两年，未进一步办理相关手续，属于违法建设，但一直使用至今。

5.C座:C座2008年11月12日取得原合浦县住建部门发放《合浦县城建设临时准建证》(合建临字[0015]号),设计拟建一层,铺位15间，每间面积128平方米。

C座现状:建筑物一层,C31-C45,共15间,每间面积128平方米。临时建筑使用年限超过两年，未进一步办理相关手续，属于违法建设,但一直使用至今。C座土地已经出让,不属于香江建材中心。

6.D座:D座2008年11月12日取得原合浦县住建部门发放《合浦县城建设临时准建证》(合建临字[0015]号),设计拟建一层,铺位14间，每间面积128平方米。

D座现状:建筑物一层,铺面B32-B70,共22间,超出8间,每间面积128平方米，未按照设计规划建设，临时建筑使用年限超过两年,未进一步办理相关手续,属于违法建设,但一直使用至今。

7.北门附近铺面:无规划设计、无验收,目前建有一层仓库一间256平方米。

香江建材中心和铺面租户办理了各自《营业执照》,香江建材中心营业执照经营范围没有木材加工、木材销售等内容，但香江建材中心和部分租户签订的合同，同意将铺面出租给香江建材中心《营业执照》经营范围以外的木材加工、木材销售的租户。

（四）消防器材设置情况

一是香江建材中心共设置两具消火栓，分别在香江建材中心的北门和西南门附近,消火栓消防用水来源于A1座楼顶的两个底部互通的15立方米的消防水池，消防水池的水是用水泵抽取井水，由于香江建材中心自建成使用以来，一直没有接通市政管网的自来水使用，因此香江建材中心租户长期以来将消防水池的消防用

水当做生活用水使用，而且由于租户多、抽水设备等问题，经常出现断水的情况。**二是**今年4月份，浦东公司向合浦县廉兴市政建设投资有限公司申请香江建材中心生活用水（自来水）的供应，把市政自来水管网接到香江建材中心附近，但由于香江建材中心没有落实资金投入，截至事故发生，香江建材中心内生活用水没有接通，生活用水仍然占用消防用水；**三是**香江建材中心今年4月份通过收取租户费用的方式，给每个租户配置2个4kg的手提式干粉灭火器。

（五）火灾事故现场概况

香江建材中心位于合浦县廉州镇廉州大道与民生路交叉路口东北160米，北面为规划路、建材批发商铺，西面为廉州大道，东面为城东排水沟，南面为商铺。香江建材中心内起火建筑涉及三座连排商铺，商铺均为地上1层，坐东朝西，自北向南排列，为框架结构，屋面为穹形铁皮棚。其中一座连排商铺靠西面设置；两座连排商铺靠东面设置，商铺之间设置两处大门，分别为北门、西南门。



二、事故的接报和应急处置情况

（一）火灾事故发生信息接报及现场应急处置情况

2022年7月30日17时47分，北海市消防救援支队“119”指挥中心接到报警称，位于合浦县廉州镇廉州大道与民生路交叉路口东北160米合浦香江建材批发中心发生火灾。北海消防救援支队接警后，立即调派廉州、特勤、南珠、战勤保障、海南、南康、金港、兴港消防救援站共28辆消防车、108名消防救援人员赶赴现场扑救，合浦消防救援大队随警出动，北海市消防救援支队支队长邓智勇、副支队长黄斌胜率全勤指挥部遂行出动。

火灾发生后，北海市委、市政府，合浦县委、县政府高度重视，市安委办主任杨智军、县委书记王川、县长白银冰、常务副县长周水祥、政法委书记廖小强、副县长、公安局局长苏泽雄、副县长陈坤盛等领导第一时间赶往事发现场，组织开展火灾扑救工作。协调公安、交管、应急、住建(市政)、供电、供水、廉州镇政府、浦郡集团等部门单位约60人，并调用大型挖掘机、铲车、环卫洒水车等联勤联动力量参与协助扑救。

（二）火灾事故善后处理情况

火灾事故发生后，市委常委、常务副市长谭秀洪作出批示：请各县区在抓紧抓好疫情防控攻坚战的同时，务必压紧压实安全生产责任，确保守住安全底线。请市应急局、公安局、消防支队、合浦县迅速查明起火事件原因，严肃追究责任。

合浦县于事发当晚立即成立合浦县“7·30”火灾应急处置领导小组，下设现场处置工作组、灾情统计工作组、财产理赔工作组、群众诉求工作组、宣传报道工作组等五个工作组，全面处置善

后工作：一是在事发当晚的明火被扑灭后，县政府立即组织消防、应急、公安、廉州镇等部门人员对火灾现场进行警戒、清理，排查、清除残余火星，确保现场无次生灾害的发生；二是县委政法委牵头，会同廉州镇、县人民法院、司法局协调合法退还租户商铺租金县民政局牵头受理群众诉求，协调解决受灾租户的基本生活保障情绪安抚和心理疏导等工作。三是县政府每2天召开一次火灾处置情况例会，由县领导主持，全力推进事故评估和善后处置工作，确保社会安全稳定。

三、火灾事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）火灾损失情况

火灾烧毁39间商铺、2辆汽车以及木板堆垛、木工机器、瓷砖、家具、生活用品等一批，另有6间商铺过火。火灾过火面积约4950平方米，无人员伤亡。

（二）直接经济损失情况

合浦县应急管理局牵头开展“7·30”火灾造成财产损失评估工作，聘请具有相应资质的第三方评估机构广西三赢房地产评估有限公司和广西公立天辰资产评估有限公司对香江建材中心“7·30”火灾财产损失开展评估，出具了《合浦县香江建材批发中心“7·30”火灾事故涉及资产损失价值评估资产评估报告书》。根据评估报告，本次事故共造成的直接经济损失约984.5万元。

四、事故相关单位、管理人安全生产和消防管理情况

（一）香江建材中心安全生产、消防管理情况

1.安全生产管理：

经调查，香江建材中心安全管理混乱，未落实安全生产主体责任：一是未建立健全安全生产责任制，未制定各项安全生产规章制度和操作规程；未能保障安全生产资金的投入、未配备安全生产管理人员，主要负责人和安全管理人员未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；未对员工开展岗前三级安全教育培训和日常安全教育培训，长期以来聘用未取得特种作业操作证（电工证）的员工庞兴华在公共区域内进行线路维修、处理电器设备故障等电工作业；未在有较大火灾隐患的生产经营场所内设置明显的安全警示标识；未建立安全风险分级管控制度，对发现的安全隐患，未能及时处理，也未能如实记录；未制定生产安全事故应急预案、开展任何应急演练。**二是**香江建材中心将铺面出租给不具备安全生产条件，或超经营范围的销售原木、锯材、木制半成品和加工销售的租户，与商铺租户签订的租赁合同有两个版本：1.2021年前签订的《租赁合同》（2年合同）；2.2022年签订的《商铺租赁合同》（4年合同），均在合同中约定各自的安全生产管理职责；但是对承租单位的安全生产未能统一协调、管理，未明确指定专职的安全生产管理人员进行安全检查与协调，只包不管，以包代管。

2.消防安全管理：

未制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，未制定灭火和应急疏散预案；未按照国家标准、行业标准配置足够的消防设施、器材，未设置消防安全标志，未对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测；收取租户的物业管理费，但未能对公共区域消防安全管理负责，未能对商铺租户违规在公共区域乱堆乱放大量

的木材等可燃物进行阻止清除，未能保障疏散通道、消防车通道畅通；临时商铺下半部分采用砖混结构，上半部分为铁柱和铁皮，建筑耐火等级低，未保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；香江建材中心总经理吴家就和电工庞兴华虽有不定期组织安全防火检查，但检查出铺面有人员长期居住、使用燃气做饭、铺面有祭祀活动等明火、消防通道长期被占用等消防安全隐患，未能及时督促整改消除消防安全隐患；从香江建材中心建设使用至今未组织进行过任何消防演练。

（二）香江建材中心管理人安全生产、消防管理情况

林东，香江建材中心法定代表人、主要负责人，消防安全责任人，全面负责公司的安全生产和消防安全管理工作，但在公司时间很少，未执有安全生产管理培训合格证上岗，对公司疏于管理，2022年1月4日，任命吴家就为香江建材中心总经理后，林东对香江建材中心管理更加放松，安全、消防意识淡薄，未履行主要负责人的安全生产管理职责：未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

吴家就，香江建材中心总经理，在香江建材中心负责管理工作，在香江建材中心工作时间较少，安全、消防意识淡薄，未履行安全管理人员的安全生产管理职责：未组织或者参与拟订本单位安全

生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；未组织或者参与本单位应急救援演练；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；对香江建材中心开展过安全隐患检查，检查出铺面有人员长期居住、使用燃气做饭、铺面有祭祀活动等明火、消防通道长期被占用等消防安全隐患，未督促落实整改措施。

（三）B36号商铺安全生产、消防管理情况

庞英德木材店B36号商铺安全生产、消防管理情况：一是铺面经营的范围为原木、锯材、木制半成品，加工销售，均属于可燃物品，生产经营过程中会产生木片、刨花、锯屑、木粉等大量粉尘，并且每天做完木工后，木粉、木屑等均不清理，没有开展防火检查，及时消除火灾隐患；**二是**未建立健全消防安全责任制、消防安全制度、消防安全岗位操作规程，未对聘用的员工陈德文开展安全教育培训上岗；**三是**B36号商铺内有祭祀拜祖，使用明火的情况；**四是**B36号商铺面积仅为128平方米，空间小，储存的木头、木片等可燃物品多，很多木材堆放在铺面里和门口，摆放杂乱无章，铺面内有5个电刨机，还有电饭煲、电磁炉、电风扇、插座等家用电器，经营场所、加工场所、陈德文生活饮食住宿同在B36号商铺内是典型的“三合一”场所，火灾发生前B36号商铺内处于正常通电状态，火灾隐患突出。

（四）B36号商铺管理人安全生产、消防管理情况

陈德文，庞英德木材店B36号商铺员工，未经安全生产三级教育培训合格上岗、未参加任何安全生产、消防培训，生活饮食住宿都在B36号商铺内。

庞贵，庞英德木材店B36号商铺主要负责人、实际经营者，未执有安全生产管理培训合格证上岗，安全生产、消防意识极其淡薄：未建立健全并落实安全生产责任制；未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划；未保证安全生产投入的有效实施；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

庞英德，庞英德木材店法定代表人，不参与B36号商铺的经营，庞英德木材店《营业执照》地址包含B36号商铺，庞英德对B36号商铺有管理责任，庞英德未执有安全生产管理培训合格证上岗，安全、消防意识极其淡薄：未组织或者参与拟订安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展危险源辨识和评估，督促落实重大危险源的安全管理措施；未组织或者参与应急救援演练；未检查的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；未督促落实安全生产整改措施。

五、火灾事故原因分析及认定

（一）事故发生的原因

1.直接原因:

经现场勘验取证、调查询问及气象部门出具的气象证明等，排除了放火、雷击等因素引起火灾的可能，香江建材中心B36号商铺后部电插排故障打火引燃周围可燃物蔓延成灾是发生该起火灾事故的直接原因。

2.间接原因:

(1)香江建材中心未履行安全生产、消防安全主体责任，管理混乱，违法建设，是导致火灾事故的迅速蔓延和扩大。**一是**香江建材中心A1座、A2座未完成竣工验收，未取得房产证等有关证件。**二是**香江建材中心临时商铺B、D座铺面超出设计建设13间，使用年限超过两年，未进一步办理相关手续，属于违法建设。**三是**香江建材中心将铺面出租给不在其经营范围内的木材加工、木材销售的租户，使铺面内长期存放木材等大量易燃可燃物品，火灾荷载大。**四是**香江建材中心未按《建筑设计防火规范》等设计安装室内消火栓，室外两具消火栓的消防用水得不到保障，火灾事故发生后无水可加，严重制约了灭火进程，无法将火情控制在初发阶段，延误火灾救援最佳时间。**五是**香江建材中心未认真履行安全生产主体责任和消防安全管理职责，存在较大生产安全事故隐患和火灾隐患。

3.调查中发现有关单位存在的问题

(1)廉州镇冲口社区，香江建材中心所属社区，未正确履行消防安全网格化管理职责，在对辖区开展的“网格化”火灾隐患排查中，未能认真开展消防安全检查，对辖区内的消防设备设施检查不细致，对香江建材中心检查中发现的火灾隐患，未督促整改

也未及时向廉州镇人民政府及有关部门报告。

（2）廉州镇人民政府，香江建材中心所属辖区政府，未正确履行属地安全生产监管职责，其对辖区存在的安全生产和消防隐患失察，工作统筹不到位，督促冲口社区履行消防安全网格化管理职责力度不够。

（3）合浦县公安局清江派出所，香江建材中心所属辖区派出所，未能正确履行消防安全监督职责，未能督促香江建材中心履行消防工作职责，对冲口社区实施日常消防监督检查和开展消防安全宣传教育不到位。对辖区内企业开展消防安全隐患排查不全面。

（4）合浦县自然资源局未能履行对香江建材中心违法建设进行查处、拆除的职责。

（5）合浦县住建局未按相关规定对香江建材中心建设工程进行竣工验收，未按要求对香江建材中心未经验收擅自投入使用的行为进行查处。

（6）合浦县市场监管局未能履行对香江建材中心存在超范围经营的行为进行查处，发证审查材料不严不实，对已发证企业，没有进行认真细致检查，对多个经营户共同使用一本营业执照等问题未能发现并查处。

（7）合浦县工业和信息化局（合浦县商务局），作为行业管理部门，未能正确履行对批发市场消防安全监管职责，对批发市场安全生产工作监管不到位。

（二）事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《火灾事故管理

规定》，通过调查取证及事故原因分析认定：合浦香江建材批发中心“7·30”火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.林东，香江建材中心法定代表人、主要负责人，消防安全责任人，对公司疏于管理，安全、消防意识淡薄，未切实履行安全生产主要负责人职责，给他人造成较大经济损失，其行为违反了《安全生产法》第二十一条[①]的规定，导致事故发生和扩大，对事故的发生负有主要领导责任，依据《安全生产法》第九十四条[②]的规定，建议由司法机关对林东涉嫌违法犯罪的行为依法立案侦查。

2.吴家就，香江建材中心总经理，在香江建材中心工作时间较少，安全、消防意识淡薄，未切实履行安全生产管理人员职责，违反了《安全生产法》第二十五条[③]的规定，导致了事

---

①《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

②《安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

③《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

故的发生和扩大，对事故的发生和扩大负有领导责任，依据《安全生产法》第九十六条④的规定，建议由司法机关对吴家就涉嫌违法犯罪的行为依法立案侦查。

3.庞贵，庞英德木材店B36号商铺安全生产主要负责人，实际经营者，安全、消防意识淡薄，未切实履行安全生产主要负责人职责，违反了《安全生产法》第二十一条①的规定，导致事故的发生和扩大，对事故的发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十四条②的规定，建议由司法机关对庞贵涉嫌违法犯罪的行为依法立案侦查。

4.庞英德，庞英德木材店法定代表人，不参与B36号商铺的经营，《营业执照》地址包含B36号商铺，对B36号商铺有管理责任，安全、消防安全意识淡薄，未切实履行安全生产管理人员职责，违反了《安全生产法》第二十五条③的规定，导致事故的发生，对事故的发生负有管理责任，依据《安全生产法》第九十六条④的规定，建议由司法机关对庞英德涉嫌违法犯罪的行为依法立案侦查。

5.陈德文，庞英德木材店B36号商铺的员工，安全、**消防**意识淡薄，对商铺内存在的危险因素辨识和认知不足，缺乏消防安全常识，长期在铺面居住生活，未能意识到居住生活场所

④《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

和生产经营场所在同一建筑内的严重危害性，在店铺内用家用电器做饭、生活，长期违规用电，违反了《广西木材加工企业消防安全技术规范》第5.9.1⑤的规定，导致火灾事故的发生，并且给他人造成较大的经济损失，是这起事故的直接责任人，其行为涉嫌犯罪，建议司法机关对陈德文的行为依法立案侦查。

（二）对属地管理相关责任人员处理建议

1.苏基启，廉州镇冲口社区党工委书记兼社区主任，对辖区企业开展的安全生产和消防安全隐患排查工作督促不到位，未能全面落实安全生产“党政同责”要求，对网格员在辖区内的企业开展消防火灾隐患排查失职失察，建议廉州镇纪委监察室进行下一步调查，并作出相应处理。

2.莫兴喜，廉州镇冲口社区副主任，对冲口社区安全生产和消防安全隐患排查不到位，对辖区内存在的安全生产和消防火灾隐患失察，建议廉州镇纪委监察室进行下一步调查，并作出相应处理。

3.刘良茂，廉州镇党委委员、镇长，对辖区内企业开展的安全生产和消防安全隐患排查不到位，未能全面落实安全生产一岗双责党政同责的要求，建议合浦县纪委监委进行下一步调查，并作出相应处理。

4.庞治，廉州镇党委委员、副镇长，对辖区内企业开展的安全生

产和消防安全检查力度不够，对香江建材中心存在的安

⑤《广西木材加工企业消防安全技术规范》第5.9.1：场所内不得使用电热器具和家用电器。

全生产和消防隐患失察，建议合浦县纪委监委进行下一步调查，并作出相应处理。

5.陈祖琳，廉州镇乡村建设综合服务中心副主任，对辖区内企业开展安全生产和消防安全隐患重视不够，督促推动冲口社区对安全生产和消防安全监管不力，对香江建材中心存在的生产安全事故隐患和消防火灾隐患失管失察，建议廉州镇纪委监察室进行下一步调查，并作出相应处理。

（三）对事故责任单位的处理建议

香江建材中心无视生产安全、消防安全法律法规的规定。一是存在违法建设，A1座消防验收不合格，A2座未开展消防设施设计、验收，A1座、A2座均未按照要求开展建筑工程的竣工验收，未取得房产证等有关证件。其行为违反了《消防法》第十三条⑥的规定。香江建材中心临时商铺B座、D座使用年限已经超过两年，未进一步办理相关手续，属于违法建设，但一直使用至今，其行为违反了《土地管理法》第五十七条⑦、《城

⑥《消防法》第十三条：国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

⑦《土地管理法》第五十七条：建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有

的土地的，由县级以上人民政府土地行政主管部门批准。其中，在城市规划区内的临时用地，在报批前，应当先经有关城市规划行政主管部门同意。土地使用者应当根据土地权属，与有关土地行政主管部门或者农村集体经济组织、村民委员会签订临时使用土地合同，并按照合同的约定支付临时使用土地补偿费。临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。临时使用土地期限一般不超过二年。

乡规划法》第四十四条⑧、《广西壮族自治区实施<中华人民共和国城乡规划法>法》第四十二条⑨的规定。**二是香江建材中心超范围经营，**香江建材中心在和租户签订合同时，允许不在《营业执照》生产经营范围内的木材加工、木材销售等租户在香江建材内开展生产经营活动，存在超范围经营行为，其行为违反了《企业法人登记管理条例》第十三条⑩、第二十九条第一款第（二）、（四）项⑪的规定。**三是香江建材中心消防设施不能保障用水，**香江建材中心室外的两具消火栓的消防用水不能

---

⑧《城乡规划法》第四十四条：在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。临时建设影响近期建设规划或者控制性详细规划的实施以及交通、市容、安全等的，不得批准。临时建设应当在批准的使用期限内自行拆除。临时建设和临时用地规划管理的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府制定。

⑨《广西壮族自治区实施<中华人民共和国城乡规划法>法》第四十二条：在城市、镇、乡规划区内因地质勘察、工程施工等原因需临时占用土地，搭建简易建筑物、构筑物和其他设施的，建设单位或者个人应当向城乡规划主管部门申请临时建设规划许可证。

临时建设规划许可批准的临时建设使用期限不得超过2年，期满需要延续的，应当在使用期限届满30日前提出申请，按照规定办理延期手续，经批准延期的，期限不得超过1年。临时建筑不得超过2层，并不得改变为永久性建筑。临时建设规划许可期满或者因城乡建设需要，建设单位或者个人必须自行拆除临时建筑物、构筑物和其他设施，退出临时用地。

⑩《企业法人登记管理条例》第十三条：企业法人应当在核准登记注册的经营范围内从事经营活动。

⑪《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款第（二）、（四）项：企业法人有下列情形之一的，登记主管机关可以根据情况分别给予警告、罚款、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚：（二）擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的；（三）不

按照规定办理注销登记的；（四）伪造、涂改、出租、出借、转让或者出卖《企业法人营业执照》、《企业法人营业执照》副本的。

的消防用水一直被当作生活用水使用，造成火灾事故发生后，保障，消防水池里消防人员无水可加，其行为违反了《消防法》第十六条第一款第（二）项⑫、第二十九条⑬的规定的规定。**四是香江建材中心消防安全主体责任严重不落实，**未建立健全消防安全责任制、消防安全制度和消防安全操作规程、未制定灭火和应急疏散预案；未组织进行有针对性的消防演练；未对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测；未能对商铺租户违规在公共区域乱堆乱放大量木材等可燃物进行阻止清除，未能制止租户在市场内使用明火祭祀、做饭，未能保障疏散通道、消防车通道畅通；未保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准，其行为违反了《消防法》第十六条第一款第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项⑭的规定。**五是香江建材中心安全生产主体责任严重不落实，**未能保障安全生产资金的投入、未配备安全生产管理人员，主要负责人和安全管理人员未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安

---

⑫《消防法》第二十九条：负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的完好有效。在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知当地消防救援机构。

⑬《消防法》第十六条第一款第（二）项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

⑭《消防法》第十六条：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防

技术标准;(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;(六)组织进行有针对性的消防演练;(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

全生产知识和管理能力；未对员工开展岗前三级安全教育培训和日常安全教育培训，长期以来使用未取得特种作业操作证（电工证）的员工庞兴华在公共区域内进行线路维修、处理电器设备故障等电工作业；未在有较大火灾隐患的生产经营场所内设置明显的安全警示标识；未建立安全风险分级管控制度，对采取管控措施发现的安全隐患，未能及时处理、如实记录；作为出租方，未能制定专职安全管理人员进行安全检查与协调，只包不管，以包代管，检查中发现租户存在安全问题，未及时督促整改；未制定生产安全事故应急预案、开展任何应急演练；其行为违反了《安全生产法》第二十三条⑮、第二十四条第二款⑯、第二十七条第一款⑰、第二十八条第一款、第四款⑱、第

---

⑮《安全生产法》第二十三条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。

⑯《安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

⑰《安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

⑱《安全生产法》第二十八条第一款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

三十条⑲、第三十五条⑳、第四十一条第一、第二款㉑、第四十八条㉒、第四十九条第二款㉓、第八十一条㉔的规定。以上导致了火灾事故的发生和扩大，对事故的发生和扩大负主要责任，根据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项㉕的规

---

⑲《安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

⑳《安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

㉑《安全生产法》第四十一条第一、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

㉒《安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

㉓《安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

㉔《安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

㉕《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

定，依法承担相应的赔偿并建议由县应急管理局对香江建材中心进行行政处罚。

（四）对属地管理责任单位的处理建议:

1.合浦廉州镇冲口社区(香江建材中心所属社区),未正确履行消防安全网格化管理职责。建议廉州镇纪委监察室进行下一步调查，并作出相应处理。

2.廉州镇人民政府(香江建材中心所属辖区政府),未严格落实属地安全监管的职责。建议合浦县纪委监委进行下一步调查，并作出相应处理。

3.合浦县公安局对清水江派出所履行消防安全监督职责不到位。辖区派出所未能督促香江建材市场履行消防工作职责，对冲口社区实施日常消防安全监督检查和开展消防安全宣传教育不到位失察。建议合浦县纪委监委进行下一步调查，并作出相应处理。

4.合浦县自然资源局未能履行对香江建材中心未按照批准内容进行建设，临时建筑物超过批准年限不拆除的查处职责，建议合浦县自然资源局对香江建材中心内违法建设进行拆除。建议合浦县纪委监委进行下一步调查，并作出相应处理。

5.合浦县住建局未能履行对香江建材中心未开展建设项目竣工验收的查处职责。建议合浦县纪委监委进行下一步调查，并作出相应处理。

6.合浦县市场监管局未认真履行审核办证材料颁发《营业执照》,未能履行对香江建材中心存在超范围经营行为的查处职责。建议合浦县纪委监委进行下一步调查，并作出相应处理。

7.合浦县工业和信息化局(合浦县商务局),未能正确履行对批发市场消防安全监管职责。建议合浦县纪委监委进行下一步调查并作出相应处理。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方构成民事侵权等责任建议当事各方通过调解和法律途径解决。

七、事故防范和建议

（一）牢固树立安全发展理念

全县各乡镇、各部门要深刻汲取合浦香江建材批发中心“7·30”火灾事故教训，痛定思痛，举一反三，切实加强安全生产和消防工作。要按照党中央、国务院的重大决策部署和习近平总书记一系列重要指示精神，牢固树立和坚持“人民至上、生命至上”理念，以“时时放心不下”政治觉悟，坚决纠治重速度、重增长、重效益，轻安全甚至以牺牲安全为代价换取经济效益。

（二）严格排查违规建设的各类生产加工仓储经营场所

全县各乡镇、各有关部门、派出所在日常消防安全检查过程中，要加大对各类生产、加工、仓储、经营性场所的审批手续检查，对于未经审批违法违规建设、违法违规投入使用、临时建筑使用期限过期未办理手续的场所要及时移交相关部门核查，严格处理要对各类生产加工仓储场所加强宣传教育，督促企业开展员工消防安全培训，制定火灾应急预案并定期组织演练。

（三）全面落实消防安全主体责任，严格监督管理

全县各乡镇应当按照属地管理的原则，结合本地经济社会发展实际，加强对辖区消防安全管理工作的部署。要因地制宜落实消防安全“网格化”管理的措施和要求，加强消防宣传和应急疏散演练；部署消防安全整治，组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。**一是**全县各有关部门要坚持“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”的原则，依法履行消防安全职责，按照职责范围开展行业系统消防安全监管。认真汲取事故教训，举一反三，进一步健全完善本部门消防安全责任制和管理制度，强化消防安全管理机构充实消防安全监管和巡防力量，深入开展消防巡查检查。**二是**全县各乡镇、各社区（村委）要开展群众性自防自救和灭火应急疏散演练，宣传消防安全常识，组织开展排查并及时报告火灾隐患，严格制度执行，保证消防工作投入有效实施，确保消防安全。三是全县各机关、团体、企业、事业等单位要加强本单位消防安全管理，依法落实消防安全主体责任；各行业主管部门和消防救援机构要强化底线意识、责任意识、阵地意识，在各自职责范围内依法严格履行消防安全管理职责。

（四）强化消防宣传，全面提升社会公众防范自救能力

全县各有关部门和单位要深刻汲事故教训，进一步加强消防安全宣传教育力度。充分利用广播、电视、互联网、新闻媒体等舆论工具加大消防宣传力度，提高全民消防意识和事故防范应对能力。要有针对性地对各类生产加工仓储场所、“三合一”场所、自建房和住宅小区加强消防宣传培训，提醒居民生活用火、用电、用气、用油等注意事项，经常性深入居民家庭开展消防知识宣传，并

根据季节特点，开展有针对性的宣传教育，提高居民消防安全意识和扑救初期火灾、逃生自救能力；要建立微型消防站或志愿消防队伍，开展群众性自防自救和灭火应急疏散演练，宣传消防安全常识；要督促社会单位建立健全消防宣传培训制度，健全管理机构，明确消防安全责任，定期开展消防安全宣传和技能培训，对单位人员全面深入开展消防安全教育，对单位消防管理人员和操作人员的技能培训，使之在关键时刻切实发挥作用。要畅通群众举报投诉渠道，广泛发动群众举报火灾隐患，形成全面清剿火患的良好氛围。

（五）推进消防安全重点目标任务

按照合浦县落实消防安全重点目标任务整改工作的要求，消防、住建、财政等各部门以及各乡镇，着重推动市政消火栓、东环消防站、消防器材装备、乡镇专职消防队建设等重点任务工作，切实增强责任感和紧迫感，按时按质按量完成整改工作，全面提升火灾防控能力。